茂名市电白区“3·9”一般生产经营性道路交通事故调查报告

来源：本网 发布时间：2024-02-05 15:36:30 阅读次数： 902

2023年3月9日，谢*朝驾驶粤K006***号大型普通客车从沙琅车站往沙琅镇政府方向行驶，16时许，行驶至茂名市电白区沙琅镇建设路交叉路口通过时，与左方从市场往朝园居方向通过路口由何*燕驾驶的粤K86***号普通二轮摩托车发生碰撞，造成何*燕当场死亡，车辆受损的道路交通事故。直接经济损失约100万元。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规要求,区人民政府批准成立茂名市电白区“3·9”一般道路交通事故调查组（以下简称：事故调查组），开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了处理建议和事故防范措施建议。现将调查情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故车辆情况。

1.粤K006***号大型普通客车，使用性质：公交客运，车辆型号:宇通牌/ZK6816BE***，车辆识别代号:LZYTDGBW8L102****，发动机号:MIT000****，强制报废期止：2033-12-10，检验有效期止:2023-12-31，初次登记日期：2020-12-10，登记住址：茂名市电白区水东镇，车辆所有人：茂名市电白区****运输有限公司,核定载客：65人，该车购有保险。经查该车近三年没有交通违法行为，没有被盗抢和事故逃逸记录，除该起事故外，无其他事故记录。

2.粤K86***号普通二轮摩托车，使用性质：非营运，车辆型号:豪爵牌/HJ100****，车辆识别代号:LC6TCG881M000****，发动机号:A3Z174***，强制报废期止：2034-03-22，检验有效期止:2023-03-31，初次登记日期：2021-03-22，登记住址：广东省电白县罗坑镇，车辆所有人：彭*妹,该车无购买保险。经查该车近三年没有交通违法行为，没有被盗抢和事故逃逸记录，除该起事故外，无其他事故记录。现实际使用人为何*燕，已在事故中死亡，事故中何*燕未使用安全头盔。

（二）事故当事人情况。

1.谢*朝,男,汉族，住址：广东省茂名市电白区罗坑镇，驾驶证号:44092319630607****,准驾车型:A1A2E,初次领证时间:1982-06-11,有效期止:2080-06-11,事故发生时驾驶粤K-006***号大型普通客车。经进行常见酒精含量定量分析，未检出乙醇成分。

2.何*燕,女,汉族，住址：广东省茂名市电白区罗坑镇,居民身份证号:44092319890228****,准驾车型:C1E,初次领证时间:2021-08-26,有效期止:2027-08-26,事故发生时驾驶粤K-86***号普通二轮摩托车。

（三）事故现场路段情况。

事故现场现场为电白区沙琅镇建设路交叉路口，划有中间双黄实线、人行横道，双向四车道，沥青路面，路面平整、视线良好，路段限速30公里。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过。

2023年3月9日，谢*朝驾驶粤K006***号大型普通客车（茂名市电白区****运输有限公司）从沙琅车站往沙琅镇政府方向行驶，16时许，行驶至茂名市电白区沙琅镇建设路交叉路口通过时，与左方从市场往朝园居方向通过路口由何*燕驾驶的粤K86***号普通二轮摩托车发生碰撞，造成何*燕当场死亡，车辆受损的道路交通事故。

（二）应急处置情况。

事故发生后，区交警大队杨*富带领沙琅中队、交管中队值班人员及时赶到事故现场，开展应急救援、管控公路、疏导车辆等现场处置工作。在事故应急处置过程中没有造成道路交通拥堵、没有发生二次事故。经评估，事故应急处置及时有效，没有造成不良影响。

（三）善后处理情况。

事故发生后，沙琅镇政府、区交警大队等单位安排人员做好死者家属安抚工作，死者家属情绪稳定，没有引发不稳定事件。区交警大队已对该起事故作出《道路交通事故责任认定书》（电公交认字【2023】第B0102号），谢*朝承担事故的主要责任，何*燕承担事故的次要责任。

三、事故原因及性质

（一）事故原因

1.谢*朝驾驶粤K006***号大型普通客车，不安全驾驶，超速行驶，违反《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶、”以及第四十二条第一款“机动车上道路行驶，不得超过限速标志标明的最高时速...”的规定，是事故发生的主要原因。

2.何*燕驾驶粤K86***号普通二轮摩托车，不安全驾驶，不戴安全头盔，违反《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶、”以及第五十一条“机

动车行驶时，驾驶人、乘坐人员应当按规定使用安全带，摩托车驾驶人及乘坐人员应当按规定戴安全头盔”规定，是事故发生的次要原因。

（二）事故性质。

经调查，粤K006***号大型普通客车，是在生产经营运输活动中发生事故。事故调查组讨论研究认为，茂名市电白区“3·9”道路交通事故是一起一般生产经营性道路交通事故。

四、相关单位履职情况

（一）沙琅镇政府。该镇建立健全由镇领导任组长、各有关部门为成员的镇级道路交通安全工作联席会议领导机构，通过定期组织召开道路交通安全工作联席会议，研判辖区内的道路交通安全状况，部署道路交通安全工作;推进农村“两站两员”建设，落实专兼职交通安全员和劝导员，深入开展交通安全宣传教育和劝导工作；加强对辖区道路交通安全工作的协调、情况信息收集、研究、上报等工作，定期汇总更新辖区内的机动车辆、驾驶人员信息，并对劝导工作进行了指导，2023年第一季度宣传活动完成533条，机动车采集任务完成190条，安全劝导任务完成6318条，基本履行工作职责。

（二）罗坑镇政府。该镇建立健全由镇领导任组长、各有关部门为成员的镇级道路交通安全工作联席会议领导机构，通过定期组织召开道路交通安全工作联席会议，研判辖区内的道路交通安全状况，部署道路交通安全工作;推进农村“两站两员”建设，落实专兼职交通安全员和劝导员，深入开展交通安全宣传教育和劝导工作；加强对辖区道路交通安全工作的协调、情况信息收集、研究、上报等工作，定期汇总更新辖区内的机动车辆、驾驶人员信息，并对劝导工作进行了指导，2023年第一季度宣传活动完成757条，机动车采集任务完成221条，安全劝导任务完成8083条，基本履行工作职责。

（三）区交通运输局。该局党组第一季度召开了3次涉及安全生产工作议题的党组扩大会议，制定了《2023年全区交通运输行业安全生产和应急管理及消防安全工作要点》、《茂名市电白区交通运输局2023年安全生产督查检查工作计划》、《关于组织

开展春节、全国两会期间安全生产督查工作的通知》等指导性文件。局主职领导和分管领导6次带队开展安全检查督查，检查出安全隐患27宗，对企业安全生产管理方面约谈2次，发出整改通知书13份，全部整改完毕；组织全局干部职工和企业负责人参加安全生产学习培训4次，培训1087人次；行业主管部门组织日常定期和不定期安全执法检查51次，累计出动交通执法人员2790多人次，排查里程约21795公里，检查车辆2810多辆次，排查出大小安全隐患47处，查处各类交通运输违法案件106宗，有效打击各种交通运输违法违章行为。该局基本履行工作职责。

（四）区交警大队。交警大队能够按照有关工作要求，定期组织开展全区道路交通安全工作联席会议，指导辖区内各镇（街）、村开展农村“两站两员”建设工作，开展辖区内道路交通安全隐患排查工作，开展辖区内的道路交通安全专项整治工作；加强了辖区内路面巡逻管控工作，查处辖区内的道路交通违法行为，牵头开展电白区客（货）运车专项整治工作，2023年份第一季度共查处交通违法行为20266宗，基本履行工作职责。

（五）区交警大队沙琅中队。沙琅中队有*名民警，管辖沙琅、黄岭、罗坑、那霍4个镇，该中队基本按照有关工作要求，开展辖区内路面巡逻管控工作，查处辖区内的道路交通违法行为，指导辖区内各有关镇街和村委会开展农村“两站两员”建设工作，定期汇总更新辖区内的机动车辆、驾驶人员信息，并对劝导工作进行了指导，开展辖区内道路交通安全隐患排查治理工作，开展辖区内的道路交通安全专项整治工作。2023年份第一季度共查处交通违法行为1575宗，基本履行工作职责。

（六）村委会（普通二轮摩托车驾驶人何*燕所在村委会）。**该村按照规定建立了劝导站（配备了站长1名、副站长1名、劝导员2名），也建立了制度，明确工作职责，但对辖区内存在驾驶摩托车不戴安全头盔交通违法行为劝导不到位。2023年第一季度宣传活动完成24条，机动车采集任务完成10条，安全劝导任务完成453条。

五、处理建议

（一）对事故责任人员的处理建议。

1、谢*朝驾驶粤K006***号大型普通客车不安全驾驶、超速行驶，发生致人死亡交通事故，负事故主要责任。由区交警大队根据《中华人民共和国道路交通安全法》第九十条、第四十二条第一款对其作出罚款250元、记9分的行政处罚。对其涉嫌交通肇事罪依法追究刑事责任。

2、何*燕驾驶粤K86***号普通二轮摩托车不安全驾驶、不戴安全头盔，负事故的次要责任。因何*燕在事故中死亡，不追究其相关责任。

（二）对相关人员的处理建议。

何**（罗坑镇**村支部书记、**村委会交通管理劝导站负责人）、何**（**村委会交通管理劝导站劝导员）、谭*燕（**村委会交通管理劝导站劝导员）相应劝导工作不到位，建议由镇分管领导对他们进行提醒谈话。

（三）其他建议。

电白****有限公司对公司驾驶人安全教育不到位，存在着客车超速行驶违法行为，建议区交通运输局根据《城市公共汽车和电车客运管理规定》第四十五条、第五十六条，对其管理层进行约谈、通报批评，责令该公司作深刻检讨，认真汲取事故教训，开展安全生产宣传教育和加强安全排查，严格落实企业安全生产主体责任。

六、事故防范措施建议

为深刻吸取本次事故的教训，预防和避免类似事故再次发生，提出事故防范措施建议如下：

（一）加强分析研判，吸取教训，举一反三，切实最好事故预防工作措施落实。认真吸取“3·9”交通事故教训，全面研究全区道路交通安全形势，全面排查交通安全隐患，坚决遏制类似事故再次发生。

（二）大力整治摩托车（电动车）行驶秩序。各镇（街）、交警部门认真梳理、排查事故多发路段，集中优势警力，结合“两站两员”力量，每周至少查三个镇，常态化开展“一早一晚”整治活动，坚持“顶格整治”，严查摩托车（电动车）“五

类”严重交通违法及加装遮阳伞和随意变道等交通违法行为，坚决遏制重特大交通事故。

（三）推动“两站两员”的实体运作。各镇（街）要强化“两站两员”功能作用，落实对辖区内机动车、驾驶人进行排查登记建档，建立了开展交通安全劝导的相关工作台账，区道安办要定期对“两站两员”工作考核、排名、通报，约谈落后单位。

（四）加强宣传教育，提高群众交通安全意识。一是农村大喇叭宣传。交警部门加强与融媒体中心配合，制作辖区事故警示音频和交通安全宣传音频，通过各村委会大喇叭，不定时循环播放。二是开展“七进”宣传活动。组织宣传民警走进乡镇、社区、企业，通过发放道路交通安全宣传单、面对面等方式，大力宣讲疲劳驾驶、无牌无证、酒驾醉驾、人货混装、违法超员、违法载人、超速超载、不系安全带、不戴安全头盔等农村地区常见道路交通违法行为的危害性。三是借力媒体发声。依托广播、电视、报纸等新闻媒体，用好微信、微博、抖音等新媒体矩阵，集中开展文明交通宣传行动，进一步营造交通安全宣传氛围。

分享到：

【返回顶部】【关闭本页】

扫一扫在手机打开当前页



茂名市电白区人民政府 版权所有　主办单位：茂名市电白区人民政府办公室　服务热线：0668-12345
粤公网安备 44090402441033号 粤ICP备：10089134号　网站标识码：4409230003